

1502427-33.2019.8.26.0323
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/02/2022
... Tribunal de Justiça:

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência. 1. Condenação legítima. (...) Acusado reconhecido por duas das vítimas. (...) Pequenas contradições que não prejudicaram a busca pela verdade. Alibi (...) inverossímil, inconsistente e não comprovado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena
Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502427-33.2019.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502427-33.2019.8.26.0323
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2328236/2019 - 01º D.P. LORENA, 5299237 - 01º D.P. LORENA, 955/19/211 - 01º D.P. LORENA, 2328236 - 01º D.P. LORENA, 955/19/211 - 01º D.P. LORENA, 2328236 - 01º D.P. LORENA, 955/19/211 - 01º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDO e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, na qual lhe é atribuída a prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, pelos fatos narrados na denúncia de p. 49/50.

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2020 (p. 53/54), o réu foi citado (p. 64), apresentando resposta à acusação (p. 70/73). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (p. 80).

Durante a instrução processual foi ouvida a vítima, e o réu, ao final, interrogado. Na sequência, as partes apresentaram as suas alegações finais em audiência (mídia à p. 108).

O Parquet pugnou pela parcial procedência da ação penal, absolvendo-se o réu pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a consequente condenação pelo delito patrimonial, nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa requereu a absolvição do réu, por carência probatória.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Quanto ao crime de roubo, tendo que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, posteriormente, renovados sob o contraditório e a ampla defesa.

A prova de autoria também é certa e segura, recaindo sobre o réu. Senão vejamos.

Em Juízo, a proprietária do estabelecimento comercial vítima, Adriane Aparecida Marliere de Araújo, disse que, na data dos fatos, dos indivíduos chegaram em sua padaria e, após anunciarem o assalto, ordenaram-lhe a entrega de todo o dinheiro. A depoente contou que um dos criminosos estava armado com uma espingarda, e ficou apontando-a na sua direção. Antes que pudesse cumprir o ordenado e entregar-lhes o numerário existente no caixa, um dos assaltantes a empurrou e, assim o fez. Mesmo não se recordando exatamente, Adriane estimou que lá havia cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais), valor este não recuperado. Ainda de acordo com a ofendida, embora os criminosos estivessem de trajando capuzes, suas faces estavam descobertas, razão pela qual pôde identificar um deles, em razão das inúmeras tatuagens que ostentava em seu rosto. Disse que o reconheceu, por meio de fotografias, em sede policial, esclarecendo que tal indivíduo era quem portava a arma de fogo. Contou que, em razão do crime, ficou afastada do trabalho durante um período, além de se submeter a tratamento psicológico. Por fim, chamada a identificar o acusado, a ofendida assim o fez, sem sombra de dúvidas.

O réu, por sua vez, negou a acusação durante interrogatório. Disse que tem conhecimento que os roubadores eram menores de idade, sendo um deles, chamado Thales. Por fim, afirmou não ser raro confundido por pessoas, em razão das tatuagens que possui em seu rosto.

Essa, portanto, a prova oral.

Como se sabe a palavra da vítima em crime como o dos autos, cometido na clandestinidade, possui grande credibilidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais, vez que não tem qualquer interesse em prejudicar pessoa que sequer conhecia antes dos fatos delituosos.

Saliente-se que, em muitos casos, a vítima é tomada por grande emoção no momento do roubo, por conta da grave ameaça existente, especialmente quando é utilizada arma de fogo, como na hipótese dos autos, ou mesma da violência empregada, o que faz com que não perceba detalhes acerca do (s) criminoso (s) ou, devido ao trauma, não se lembre da dinâmica dos fatos, ou, até mesmo, busque “justiça” a qualquer custo.

Contudo, no presente caso, como se viu acima, a ofendida afirmou somente o que realmente recordava, apontando, com segurança, o réu como autor do crime, desde a fase policial, inclusive.

Destarte, quando há o reconhecimento pela vítima, sem que nada o macule, e

depoimento firme e seguro no mesmo sentido, como no caso, visto acima, o que cumpre é aceitá-los, ficando comprovada a responsabilidade dos réus nos autos.

Ademais, tal conclusão é reforçada pela versão do acusado, sem lastro em conjunto probatório mínimo, posto que apenas negou os fatos, sem apresentar qualquer álibi ou justificativa, sendo certo que a defesa também não demonstrou estratégia criada para incriminá-lo, nem mesmo apontou motivo sério que permita tal conclusão, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.

A propósito, esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência. 1. Condenação legítima. (...) Acusado reconhecido por duas das vítimas. (...) Pequenas contradições que não prejudicaram a busca pela verdade. Álibi (...) inverossímil, inconsistente e não comprovado corretamente afastado. Regra geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP. (...). Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 1503710-95.2019.8.26.0451; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020); e

"APELAÇÃO - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório (...). Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos". (TJSP; Apelação Criminal 1502610-47.2019.8.26.0050; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020) (Originais sem marcação).

No mais, esclareço que a prova oral igualmente demonstrou que o delito foi praticado em concurso de agentes, ainda que o comparsa do réu não tenha sido identificado, esclarecendo-se que, quando mais de um agente se une para a prática do crime, tal circunstância aumenta a chance de sucesso da empreitada.

Confira-se igual posicionamento da jurisprudência do nosso E. Tribunal:

"Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. (...) Sentença condenatória. Insurgência defensiva. (...) Restou evidenciado, pois, que o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, abordou a vítima em uma ciclovia e anunciou o assalto. (...) Majorante sobejamente demonstrada (concurso de pessoas). Não há falar em participação de menor importância na espécie, pois o réu praticou o delito em conjunto com o comparsa desconhecido, (...), empregando atos de violência contra a vítima e logrando êxito na subtração do bem (...) Recurso defensivo improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1500889-23.2020.8.26.0536; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021).

De igual modo, a utilização de arma de fogo é incontestável, posto que a vítima assim afirmou.

Saliente-se que a falta de apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa causa de aumento, comprovada pela prova oral produzida, em consonância com a jurisprudência, já pacífica neste sentido:

"(...) De início, registra-se que 'consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua

potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)' (HC 336.545/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). A corroborar esse posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RESp 1.582.127/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/6/2016). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. [...] 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no RESp 1577315/MG, Relator: Ministro Nefi Cordeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 28/06/2016) (...)" (STJ; Resp: 1415857/SP 2013/0364647-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: 17/11/2016) (Grifos nossos).

Portanto, diante da robustez da prova acusatória produzida, o caso é de condenação pela imputação refere à prática do delito do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Lado outro, com relação ao crime de corrupção de menor (artigo 244-B, da Lei 8.069/90 - ECA), o desfecho absolutório se impõe.

No caso dos autos, malgrado a vítima tenha reconhecido o adolescente "Thales Emanuel Pinto", em sede policial, como coautor dos fatos, posteriormente, sob o crivo do contraditório, afirmou que sequer conseguiu prestar atenção no comparsa do acusado, que deveras subtraiu seu dinheiro.

Assim, vê-se que a prova, neste tocante, restou vacilante, havendo dúvida se realmente o acusado cometeu o crime destes autos na companhia de menor, corrompendo-o.

Nesse sentido:

"FURTO - Ausência de flagrância - Negativa de autoria - Ausência de provas da prática da subtração - Prova frágil - Mera suspeita que não autoriza decreto condenatório - Ônus da acusação em comprovar, de forma segura, o fato concreto imputado ao acusado - Prova deficiente e incompleta - Dúvida autorizadora da absolvição - Recurso provido (voto nº 41685)". (TJSP; Apelação Criminal 1500378-97.2019.8.26.0491; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rancharia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020) (Original sem marcação).

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, observo que o réu é primário e sem Maus antecedentes. Contudo, é certo que a res furtiva (no valor de R\$ 300,00), não foi recuperada. Além disso, a vítima relatou ter experimentando abalo psicológico com o crime, precisando se submeter a tratamento dessa natureza.

Portanto, por conta das consequências do crime, hei por bem fixar a pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do piso legal, ou seja, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na fase intermediária, entretanto, reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado. Logo, reduzo em 1/6 (um sexto) a sanção, reconduzindo-a ao patamar raso (04 anos de reclusão, e 10 dias-multa), em respeito à jurisprudência sumulada (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Não existem agravantes.

Na derradeira fase, incide a causa de aumento disposta no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), passando-a ao patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ainda nesta etapa, reconheço igualmente a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do mesmo artigo e código (uso da arma de fogo), aumentando a pena em 2/3 (dois terços), finalizando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, por não existirem outras circunstâncias modificadoras.

Esclareça-se que, mesmo antes da alteração trazida pela Lei 13.654/2018, já era possível reconhecer a causa de aumento de emprego de arma de fogo, juntamente com as demais majorantes previstas no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, sendo certo que o pretendido pela nova lei foi justamente conferir aos roubos praticados com utilização de arma de fogo, tratamento mais severo, a fim de compatibilizar com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância.

Afinal, seria um contrassenso ignorar a existência das outras majorantes, aplicando-se apenas uma delas, quando a nova lei, neste caso, a individualizou e aumentou a razão do acréscimo à sanção, quando perfeitamente cumuláveis, forte na possibilidade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores:

"(...) Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2º do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima. Na hipótese, verifica-se que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido mediante emprego de arma de fogo, em consonância com o parágrafo 2º-A inciso I do art. 157, do Código Penal. (...)". (STJ; HC 579941, Relator: Min. Felix Fischer; Decisão monocrática; Data da Publicação: 14/08/2020); e

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de

ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual". (STF; HC 110.960/DF; Rel. Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: Primeira Turma; Data da Publicação: 24/09/2014) (Sublinhados na reprodução).

Outra não é a jurisprudência recente do nosso E. Tribunal:

"Apelações Criminais - Roubo bimajorado pelo "concurso de agentes" e "emprego de arma de fogo" (artigo 157, § 2º, II, e § 2ª-A, I, do Código Penal) - (...) Majorantes dos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do C. Penal que devem ser igualmente consideradas no cálculo das reprimendas, até porque o § único do art. 68 desse diploma repressivo confere ao juiz apenas a faculdade de aplicar somente uma causa de aumento ou diminuição - Alterações legislativas operadas pelas Leis nºs 13.654/2018 e 13.964/2020 que evidenciam o propósito do legislador de agravar as consequências jurídico-penais em relação aos autores de roubos majorados. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido, nos termos do acórdão". (TJSP; Apelação Criminal 1516127-70.2019.8.26.0228; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021) (Ênfases nas reproduções).

Em se tratando de roubo duplamente circunstanciado, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, esclarecendo-se que o montante de pena aplicado, por si só, já bastaria para estabelecer o regime mais rigoroso.

Confira-se:

"Roubo circunstanciado - Quadro probatório harmônico e coeso - Condenações decretadas. Regime prisional - Circunstâncias do episódio e quantum final das penas que justificam a fixação do regime mais gravoso. Apelo acusatório provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501984-28.2019.8.26.0050; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2021; Data de Registro: 04/10/2021).

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do increpado.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º, inciso I, do Código Penal, a uma pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como uma multa de 21 (vinte e um) dias-multa, diária mínima, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal; absolvendo-o da imputação remanescente (artigo 244-B, do ECA), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inviável a aplicação de medidas despenalizadoras, ante o montante de reprimenda aplicada, bem como por se tratar de crime cometido com grave ameaça, forte nos artigos 44, incisos I, e 77, "caput", ambos do Código Penal.

Nego ao réu, o direito de apelar em liberdade, a despeito de ter respondido ao presente processo em liberdade. Isto porque, em passado recente (23.06.2021), João Pedro foi novamente preso em flagrante pela prática do mesmo delito, ora julgado, e está sendo processado neste Juízo em outra ação penal, inclusive, nessa condição (autos nº 1500603-47.2021.8.26.0621).

Expeça-se o competente mandado de prisão.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão e, com o cumprimento, a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhadas de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA